

1502132-80.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para aquele capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. No redimensionamento da punição e por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais, cabe fixar a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06. Todavia, permanecendo o réu preso desde o flagrante, lavrado em 4 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista-SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502132-80.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2297154/2021 - Delegacia da Defesa da Mulher de Barueri, 972/2021 - Delegacia da Defesa da Mulher de Barueri, 976/2021 - Delegacia da Defesa da Mulher de Barueri

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Patrícia Érica Luna da Silva

Fls. 331: Trata-se de pedido de Detração de Pena formulado pela FUNAP em favor do réu ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE, atualmente preso no Centro de Detenção Provisória Belém I, alegando que o réu está preso desde o flagrante, em 30/10/2021 e foi condenado à pena de 10 meses de 15 dias de reclusão, já ultrapassada.

O Ministério Público, fls. 334, opinou pelo deferimento.

O réu foi denunciado como incurso no art. 150, § 1º, c/c art. 61, II, "f", (com violência contra a mulher na forma da Lei específica), do Código Penal Brasileiro, e no art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f" (com violência contra a mulher na forma da Lei específica), do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 69 do mesmo Código (concurso material), porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da Lei n.º 11.340/2006, entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade expressa e tácita de quem de direito, na casa de sua ex-namorada, Patrícia Aparecida da Silva Ribeiro, e em suas dependências, bem como porque, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da Lei n.º 11.340/2006, ameaçou sua ex-namorada, Patrícia Aparecida da Silva Ribeiro, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (fls. 02/04). A denúncia foi recebida em 11/11/ 2.021 (fls. 103).

O réu foi citado (fls. 149) e apresentou resposta à acusação às fls. 131/143. O recebimento da denúncia foi mantido através da r. decisão de fls. 157/159. Houve audiência de instrução (fls. 108/109), na qual colheu-se prova testemunhal e, em seguida, o réu foi interrogado.

Alegações finais das partes às fls. 193/198, fls. 202/213 e fls. 214/230.

Ao final ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE foi condenado em 10/05/2022 por incurso nos artigos 150, § 1º, e 147, "caput", na forma do artigo 69, "caput", c/c Art. 61, "caput", II, "f", todos do Código Penal, à dez meses e quinze dias de detenção no regime semiaberto.

Fundamento e Decido.

O réu encontra-se preso por este processo desde 30/10/2021, totalizando 10 meses e 28 dias de prisão. A guia de execução ainda não foi encaminhada.

Em que pese não ser, em tese, cabível a detração penal nesta fase, ainda mais que esta Vara Única não possui competência para execução de pena corporal em regime diverso ao aberto, contudo, o réu permanece preso preventivamente desde a data do flagrante até a presente data, sendo o caso de se proceder à detração anômala, segundo entendimento jurisprudencial já sedimentado no âmbito do E. TJ/SP, sendo exemplar o voto proferido pelo Eminentíssimo Desembargador Mário Devienne Ferraz, relator da Apelação Criminal nº 0013856-07.2011.8.26.0047, julgada em 03/06/2013, consoante o excerto a seguir transcrito:

"Assim, havendo fundada dúvida quanto a se destinar o entorpecente ao fornecimento a terceiros, é de rigor a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para aquele capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. No redimensionamento da punição e por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais, cabe fixar a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06. Todavia, permanecendo o réu preso desde o flagrante, lavrado em 4 de agosto de 2011, até o dia 4 de maio de 2012, quando foi cumprido o alvará de soltura, cabe agora, de ofício e considerada a detração anômala, julgar extinta a pena imposta a ele pelo seu cumprimento."

Na mesma esteira:

"Operada a desclassificação, fixa-se pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, nos termos do art. 28, inciso II, c.c. § 3º, da Lei de Tóxicos. Preso, porém, desde março de 2009 (conforme consulta realizada no Sistema de Informações Criminais desta Corte de Justiça - Intinfo), a esta altura, já resgatou pena bem mais grave e, assim, pela detração anômala, é de ser julgada extinta sua punibilidade. Ante o exposto, defere-se o pedido revisional para desclassificar o delito para o artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-se ao peticionário pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, julgando-se, em seguida, extinta sua punibilidade pelo cumprimento de sanção mais severa, com expedição de alvará de soltura clausulado." (Revisão Criminal nº 0285143-90.2011.8.26.0000, 1º Grupo de Direito Criminal E. TJ/SP, Relator Desembargador Péricles Piza, julgada em 03/06/2013).

Ante o exposto DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE pelo cumprimento integral da pena, considerada a detração anômala em função do cumprimento de sanção mais severa.

Expeça-se alvará de soltura.

Intimem-se.

Vargem Grande Paulista, 07 de agosto de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA